

1501278-89.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... vezes firmado pela Jurisprudência:

Tráfico de Drogas - Pleito ministerial para o afastamento do redutor, aumento da pena e adoção do regime fechado - Acolhimento parcial - Privilégio não configurado

- Quantidade de comprimidos e dinâmica da "venda" que evidenciam o sério envolvimento dos apelados com o tráfico de drogas - Agravante da pandemia afastada

- Ausência de nexos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

2ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1501278-89.2021.8.26.0530 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501278-89.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2146108/2021 - DEL.POL.SERRANA, 18207834 -

DEL.POL.SERRANA, 672/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2146108 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME VICENTE MININEL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

GUILHERME VICENTE MININEL foi processado por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, conforme os fatos descritos na denúncia (fls. 106/108).

O réu foi regularmente notificado e apresentou defesa prévia (fls. 153/156).

A denúncia foi recebida em fls. 157/158.

Durante instrução foram ouvidas as testemunhas bem como interrogado o réu. Após, as partes manifestaram-se em debates orais.

É o relatório.

Decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a apreensão de entorpecentes ficou comprovada pelo laudo de exame

químico-toxicológico, que resultou positivo para as substâncias "tetrahydrocannabinol" e "metil benzoil ecgonina", princípios ativos dos entorpecentes vulgarmente conhecidos como "maconha" e "cocaína" (fls. 172/173). No mais, a autoria é certa e se extrai da prova oral colhida.

A testemunha PM Reginaldo Cesar Falarino referiu que estava em serviços quando recebeu a denúncia de que Guilherme havia recebido uma bolsa com drogas de um indivíduo chamado Gustavo. Sendo ambos conhecidos dos meios policiais, deslocaram-se até a residência de Guilherme, onde a testemunha Aparecida franqueou a entrada e indicou onde estava a bolsa que Guilherme havia acabado de trazer. A bolsa estava dentro de uma máquina de lavar, e dentro dela havia os entorpecentes apreendidos. A testemunha foi conduzida até a delegacia e Guilherme chegou logo depois, assumindo informalmente a propriedade da droga, que teria adquirido de "neguinho" em Ribeirão Preto, e pagava conforme ia vendendo.

No mesmo sentido a testemunha PM Antonio Oscar de Souza.

O réu Guilherme Vicente Mininel confessou que a droga encontrada em sua residência lhe pertencia, e que sua genitora não tinha ciência disso. Que havia cerca de um quilo de maconha e 500 gramas de cocaína, e que tinha adquirido na mesma semana, mas ainda não havia efetuado nenhuma venda. Adquiriu em Ribeirão Preto, em uma favela próxima a rodovia Anhanguera, de indivíduo conhecido por "Neguinho", pagando R\$400,00 por semana.

Pois bem.

O delito foi integralmente confirmado pelo réu. Ademais, não há motivos que ponham em descrédito a versão dos policiais, inclusive porque confirmados pela confissão. Ainda, os depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas de acusação foram corroborados pelas declarações da informante do juízo.

Por tais motivos, suficientemente comprovado o crime, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, observo que foram encontradas com os réus grandes quantidades de droga (quase 1.011g de maconha, além de mais de 850g de cocaína (fl. 09). Ainda de acordo com fl. 168, o réu ostenta Maus antecedentes. Assim, de acordo com tais circunstâncias fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Na segunda fase, considerada a confissão a pena deve ser minorada em 1/6, alcançando 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por conta da vultosa quantidade de entorpecente encontrada, considerando que o montante apreendido permitia confeccionar milhares de porções individuais, sendo lícito concluir que o réu atuava com regularidade no tráfico. Ademais, a concessão do prévio benefício (fl. 168) e os Maus antecedentes impedem a aplicação da sobredita diminuição de pena. Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

Impossível utilizar a reincidência simultaneamente para agravar a pena e para afastar a redutora do art. 33, §4, da Lei de Drogas.

Impossível aumentar a pena em razão da "pandemia", conforme inúmeras vezes firmado pela Jurisprudência:

Tráfico de Drogas – Pleito ministerial para o afastamento do redutor, aumento da pena e adoção do regime fechado – Acolhimento parcial – Privilégio não configurado – Quantidade de comprimidos e dinâmica da "venda" que evidenciam o sério envolvimento dos apelados com o tráfico de drogas – Agravante da pandemia afastada – Ausência de nexo causal entre o crime e a situação de calamidade pública – Pena readequada – Regime semiaberto suficiente – Recurso parcialmente provido.

Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 09/12/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 669508 SP 2021/0161883-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. REDUÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO JUSTIFICA O AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL (136,3 G DE MACONHA E 4,5 G DE CRACK). AGRAVANTE. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 657673 SP 2021/0100778-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

O regime inicial fechado impõe-se, por expressa disposição legal do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, bem como pela circunstância acima exposta.

Incabível a substituição da pena aplicada por restritivas de direito ou concessão da sursis em razão da quantidade de pena aplicada.

Inalterados os fundamentos que motivaram a prisão cautelar, nego o direito de apelar em liberdade.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar GUILHERME VICENTE MININEL como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 13.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Recomende-se, pois, e, após o trânsito em julgado desta, expeça-se o necessário para seu cumprimento.

O réu suportará o pagamento da taxa judiciária, respeitada sua hipossuficiência, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I.

Serrana, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA